

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



PRÁCTICA 1 - PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Hernández Orduno David Fernando |

1298786

Vazquez Reyes Alvaro Roman | 1299755

Gestión de la Innovación

Mtro. Jorge Abdon Rosas Murillo

ÍNDICE

1. Investigación conceptual	3
1.1 Definición de Propiedad Intelectual en México	3
1.1.1 Concepto general de Propiedad Intelectual	3
1.1.2 Diferencia entre Propiedad Industrial y Derechos de Autor	3
1.1.3 Mapa conceptual	4
2. Marco legal aplicado al software	4
Análisis de la Ley Federal de Derechos de Autor	4
3. Relación con la Ley General del Trabajo	5
Caso práctico a ingeniería de software	6
4. Simulación de registro ante INDAUTOR	7
Localización del trámite	7
Simulación	7
Actividades Complementarias	9
1. Cuadro comparativo	9
2. Investigación sobre licencias de software	9
3. Análisis Legal (jurisprudencia)	10
Caso mexicano relacionado con piratería de software	10
4. Contrato Laboral Simulado	11
Anexos	11

1. Investigación conceptual

1.1 Definición de Propiedad Intelectual en México

La propiedad intelectual en México es el conjunto de derechos que protegen las creaciones de las personas. Es decir, todo lo que alguien inventa, diseña, escribe, compone o desarrolla puede estar protegido por la ley para que nadie más lo copie o lo use sin permiso.

La idea principal es reconocer el esfuerzo y la creatividad de las personas, y darles el derecho de decidir cómo se usa su trabajo.

1.1.1 Concepto general de Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es una forma de proteger ideas convertidas en algo tangible, como un invento, una marca, un libro, una canción o un programa de computadora.

No protege las ideas sueltas, sino el trabajo ya realizado. Por ejemplo, no se puede proteger sólo la idea de “hacer una app”, pero sí se puede proteger la app ya desarrollada.

En México, esta protección está respaldada por leyes que ayudan a evitar copias, robos o usos sin autorización.

1.1.2 Diferencia entre Propiedad Industrial y Derechos de Autor

Dentro de la propiedad intelectual existen dos ramas principales:

Propiedad Industrial

Se encarga de proteger cosas como:

- Patentes (inventos nuevos).
- Marcas (nombres o logos de empresas).
- Diseños industriales.

En México, esto lo regula el **IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)**. Aquí entran más los temas relacionados con negocios, productos y marcas comerciales.

Derechos de Autor

Protegen obras creativas como:

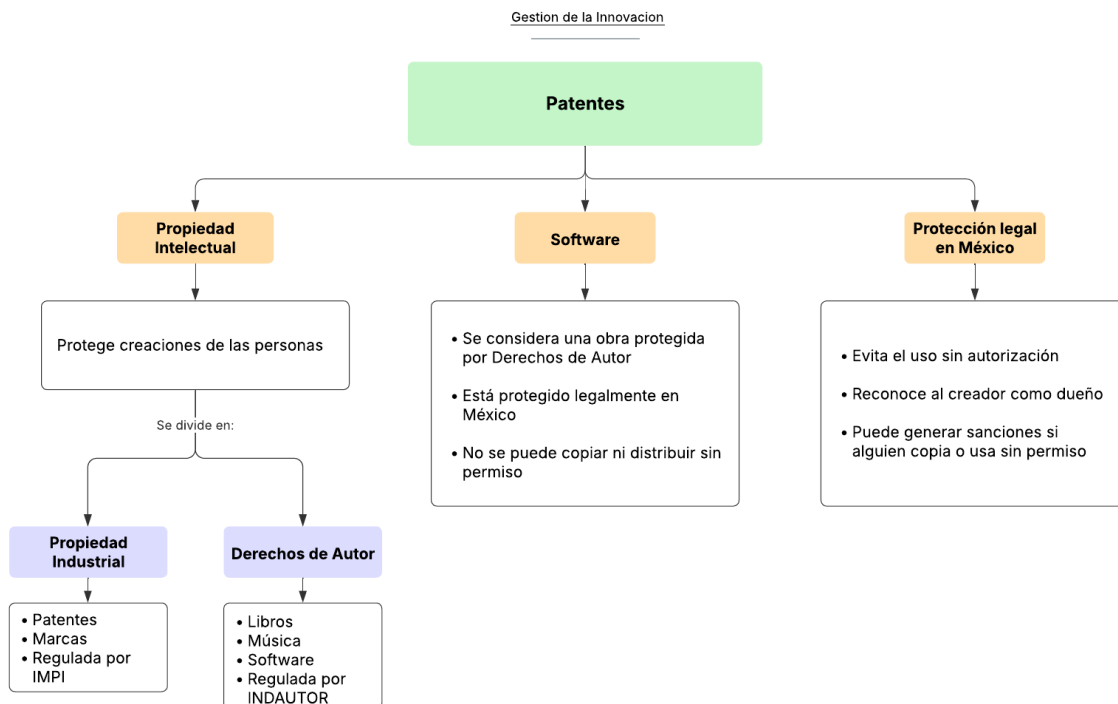
- Libros
- Música
- Películas
- Programas de software

- Obras artísticas

En México, esto lo regula **INDAUTOR (Instituto Nacional del Derecho de Autor)**. Aquí lo importante es proteger la creatividad y el contenido original de una persona.

La diferencia principal es que la Propiedad Industrial protege cosas más relacionadas con productos e inventos comerciales, mientras que los Derechos de Autor protegen obras creativas y artísticas.

1.1.3 Mapa conceptual



2. Marco legal aplicado al software

Análisis de la Ley Federal de Derechos de Autor

Análisis de los Artículos 13, 102, 83 y 84 de la LFDA

El Artículo 13 establece el reconocimiento explícito del programa de cómputo como una obra protegida por la ley. Esto equipara al software con otras creaciones intelectuales como los libros o las obras musicales, otorgándole al autor la protección automática desde el momento de su creación.

El Artículo 102 determina que la protección recae sobre la expresión del programa, tanto en código fuente como en código objeto, así como sobre la documentación técnica y los manuales asociados.

Finalmente, los Artículos 83 y 84 regulan las obras creadas bajo una relación laboral. Estos artículos determinan la titularidad de los derechos cuando un desarrollador crea software como empleado. Establecen que, salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales pertenecen al empleador quien paga el salario, mientras que los derechos morales siguen perteneciendo al autor físico (el empleado), quien debe ser reconocido como tal.

Explicación de Conceptos Clave

¿Por qué el software se protege como obra literaria?

El software se protege bajo la figura de obra literaria debido a la naturaleza de su creación y expresión. El código fuente está compuesto por una secuencia de instrucciones, palabras y símbolos que tienen una estructura lógica y sintáctica similar a la de un texto escrito.

¿Qué son los derechos morales?

Los derechos morales son aquellos que la ley otorga al autor para proteger su vínculo personal con la obra. Son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, lo que significa que el autor no puede venderlos, no caducan con el tiempo y no puede renunciar a ellos bajo ninguna circunstancia. Estos derechos permiten al desarrollador de software exigir que se le reconozca siempre como el creador del programa (paternidad) y le facultan para oponerse a cualquier deformación, modificación o mutilación de su obra que pueda perjudicar su reputación o mérito.

¿Qué son los derechos patrimoniales?

Los derechos patrimoniales son las facultades que tiene el autor o el titular de los derechos para explotar económicamente la obra. Estos sí pueden ser transferidos, vendidos, cedidos o licenciados a terceros. Incluyen el derecho exclusivo de reproducir el software, distribuir copias, ponerlo a disposición del público, transformarlo para crear versiones derivadas o importarlo. En el contexto laboral, estos son los derechos que generalmente se ceden a la empresa empleadora. Son vigentes durante la vida del autor y cien años después de su fallecimiento, pasado los cuales la obra entra en dominio público y puede ser utilizada libremente por cualquier persona.

3. Relación con la Ley General del Trabajo

Artículo 163 LFT: Invenciones de los Trabajadores

Este artículo establece que las invenciones realizadas por un trabajador pertenecen al empleador cuando se cumplen dos condiciones: que el trabajador haya sido contratado

específicamente para investigar o mejorar procesos, y que la invención sea resultado directo de esas funciones. El trabajador conserva el derecho a ser reconocido como creador, pero la explotación económica corresponde a la empresa. Si la invención se desarrolla fuera de las funciones contratadas, los derechos pertenecen al trabajador.

Relación entre Desarrollo Tecnológico y Titularidad de Derechos

La titularidad de los derechos sobre desarrollos tecnológicos depende del contexto de creación. Cuando existe relación laboral y el desarrollo forma parte de las funciones contratadas, los derechos patrimoniales pertenecen al empleador. Los derechos morales siempre permanecen con el autor físico. Cuando no hay relación laboral o el desarrollo se realiza fuera del ámbito contractual, el trabajador conserva todos los derechos. Esta distinción es fundamental para evitar conflictos legales entre empresas y desarrolladores.

Comparación entre la Regulación Laboral (LFT) y la LFDA

La LFT se enfoca en la relación empleador-empleado y determina quién posee los derechos según el contrato y las funciones laborales. La LFDA protege la obra desde su creación y distingue entre derechos morales (inalienables) y patrimoniales (transferibles). Ambas leyes son complementarias: la LFT define la titularidad en contexto laboral, mientras que la LFDA establece el alcance y duración de la protección. En caso de conflicto, prevalece lo pactado en el contrato laboral, siempre que no vulnere los derechos morales del autor.

Caso práctico a ingeniería de software

1. ¿A quién pertenecen los derechos morales?

Los derechos morales pertenecen siempre al ingeniero desarrollador, conforme a la LFDA. Los derechos morales son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables (Art. 21-28 LFDA). Esto significa que el programador debe ser reconocido como autor del ERP, incluso trabajando para la empresa.

2. ¿A quién pertenecen los derechos patrimoniales?

Los derechos patrimoniales pertenecen a "Soluciones Digitales MX", conforme a los Artículos 83 y 84 de la LFDA. Al desarrollarse el software dentro del horario laboral y como parte de las funciones contratadas, la empresa es titular de la explotación económica (venta, distribución, modificación), aunque el contrato no mencione propiedad intelectual explícitamente.

3. ¿Puede el programador reutilizar partes del código en otro proyecto personal?

No, salvo autorización escrita de la empresa. Los derechos patrimoniales pertenecen a la empresa, por lo que el código es propiedad de "Soluciones Digitales MX". Reutilizarlo sin

permiso podría constituir violación a derechos de autor y competencia desleal. El programador solo conserva sus derechos morales, no los de explotación.

4. ¿Qué ocurriría si el software se desarrolló fuera del horario laboral pero utilizando equipo de la empresa?

Existe un conflicto de titularidad. Aunque sea fuera del horario, el uso de recursos empresariales (equipo, licencias, infraestructura) puede dar a la empresa derechos sobre la obra. Según el Art. 163 LFT, si se utilizan medios proporcionados por el empleador, la empresa puede reclamar titularidad. Se recomienda pactar por escrito los términos antes de desarrollar software en estas condiciones.

4. Simulación de registro ante INDAUTOR

Localización del trámite

The screenshot shows the official website of INDAUTOR (Instituto Nacional de Derechos de Autor). The header includes the Mexican coat of arms and the text 'Gobierno de México'. Navigation links include 'Trámites', 'Gobierno', and a search icon. A secondary navigation bar lists 'Cultura', 'Contacto', 'Nosotros', 'Avisos', 'Marco Jurídico', 'Transparencia', and 'Difusión'. The main content area features a green banner with the 'Dirección de Registro' logo and a breadcrumb trail: 'Indautor > Dirección de registro > Registro de obras > Obra programa de cómputo'. Below this, the title 'Registro de obra programa de cómputo' is displayed. A descriptive paragraph states: 'Es la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica.' To the right of this text are three buttons: 'Documentos requeridos', 'Formatos y costos', and 'Guía de llenado de formatos'.

Simulación

Resumen del Procedimiento Oficial de Registro

Requisitos (Conforme a INDAUTOR)

Para proceder al registro de una obra, se requiere presentar:

1. Formato RPDA-01 denominado "Solicitud de registro de obra", requisitado por duplicado, incluyendo:
 - a. Datos del autor, coautor, seudónimo y titular
 - b. Datos del representante legal (opcional)

- c. Datos de la obra
 - d. En caso de ser derivada, señalar tipo y datos de la obra primigenia
2. Documentos a anexar:
- a. Documento que acredite la existencia de la persona moral
 - b. Documento que acredite la personalidad del representante legal
 - c. Identificación oficial del mandante, mandatario y testigos (solo con carta poder)
 - d. Comprobante de pago de derechos
 - e. Traducción al español de documentos en idioma distinto
 - f. Dos ejemplares de la obra (originales), identificados con nombre del autor y título
 - g. Documento que acredite la titularidad de los derechos patrimoniales (original)
 - h. Sobres cerrados con datos de identificación del autor (solo para obra bajo seudónimo)
3. Lugar, fecha, nombre y firma del solicitante o representante legal

Costo Aproximado

\$367 pesos mexicanos

Tiempo de respuesta

15 días hábiles

Vigencia del registro

Derechos Morales: Permanente (no caducan)

Derechos Patrimoniales: Vida del autor + 100 años

Validez del certificado: Indefinida (sirve como prueba de autoría)

Actividades Complementarias

1. Cuadro comparativo

Aspecto	Derecho de Autor en software	Patente en software
¿Qué protege?	Protege el código como una obra escrita.	Protege una invención o solución técnica nueva.
¿Qué se reconoce?	La forma en que está escrito el programa (el código).	La idea técnica detrás de cómo funciona algo, si cumple ciertos requisitos.
¿Es automático?	Sí. Desde que el software se crea, ya está protegido.	No. Se debe solicitar y pasar por un proceso de revisión.
¿Quién lo regula en México?	INDAUTOR.	IMPI.
¿Qué impide?	Que alguien copie o distribuya el código sin permiso.	Que alguien use o explote comercialmente la invención sin autorización.
Duración	Vida del autor más varios años después de su muerte.	Tiempo limitado (generalmente 20 años).
¿Es común en software?	Sí, es la forma más común de protección.	Es más complicado; en México no siempre se conceden patentes solo por software.

En México, el software normalmente se protege por Derecho de Autor, porque se considera una obra como un libro. Lo que se protege es el código que escribió el programador.

En cambio, una patente protege una invención. En el caso del software, solo podría aplicarse si hay una innovación técnica real detrás, no solo un programa común. Por eso no es tan sencillo patentar software.

2. Investigación sobre licencias de software

Comparación entre GPL, MIT y Software Propietario (bajo marco mexicano)

Licencia GPL

La licencia GPL permite que cualquier persona use, modifique y distribuya el software. Sin embargo, tiene una condición importante: si alguien modifica el programa y lo vuelve a distribuir, también debe hacerlo bajo la misma licencia.

Esto significa que el código siempre debe mantenerse abierto. En México es válida porque se trata de un acuerdo legal entre el autor y el usuario.

Licencia MIT

La licencia MIT es más flexible. Permite usar, copiar, modificar y distribuir el software, incluso para fines comerciales.

La única condición es dar reconocimiento al autor original. No obliga a que el nuevo software tenga que mantenerse abierto.

También es válida en México porque el autor tiene el derecho de decidir bajo qué condiciones comparte su obra.

Software Propietario

El software propietario es aquel que no permite acceder al código fuente ni modificarlo libremente. El usuario solo compra una licencia de uso, pero no es dueño del programa.

No se puede copiar, modificar ni distribuir sin permiso. Es el modelo que usan la mayoría de las grandes empresas.

En México, este tipo de licencia está respaldada por la ley de derechos de autor. Si alguien lo copia sin permiso, puede enfrentar sanciones legales.

Conclusión

En México, el software está protegido principalmente por derechos de autor, y el creador puede decidir cómo quiere compartirlo. Las licencias como GPL y MIT permiten distintos niveles de libertad, mientras que el software propietario limita casi todo al usuario. La diferencia principal está en qué tanto control conserva el autor y qué tanto permite a otros usar o modificar su trabajo.

3. Análisis Legal (jurisprudencia)

Caso mexicano relacionado con piratería de software

Un caso relevante en México es el de operativos realizados por autoridades federales en conjunto con el IMPI contra empresas que utilizaban software sin licencia en sus equipos

de trabajo. En varios de estos casos, se descubrió que compañías estaban usando programas de diseño, contabilidad o ingeniería sin haberlos comprado legalmente.

En uno de estos casos, tras una denuncia por parte de la empresa dueña del software, se realizó una inspección en la que se comprobó que varios equipos tenían versiones ilegales instaladas. La resolución obligó a la empresa a pagar una multa económica, además de indemnizar al titular del software por el uso no autorizado.

La autoridad determinó que el uso de software sin licencia sí constituye una violación a los derechos de autor, ya que el programa es una obra protegida por la ley. Aunque muchas veces las empresas lo ven como “ahorro”, legalmente es una infracción que puede traer sanciones económicas importantes.

Este tipo de resoluciones dejan claro que en México el software está protegido como cualquier otra obra, y que usarlo sin permiso puede generar consecuencias legales, multas e incluso responsabilidad penal en casos más graves.

4. Contrato Laboral Simulado

CLÁUSULA [NÚMERO]: PROPIEDAD INTELECTUAL.

A. Titularidad de los Derechos: El "TRABAJADOR" reconoce y acepta que todas las obras, programas de cómputo (software), códigos fuente, interfaces, algoritmos, bases de datos, y cualquier otra creación intelectual que desarrolle con motivo de sus funciones durante la vigencia de esta relación laboral, son consideradas **obras por encargo** en términos del Artículo 83 de la *Ley Federal del Derecho de Autor*.

B. Cesión Automática: En consecuencia, el "PATRÓN" será el titular exclusivo de todos los derechos patrimoniales sobre dichas obras, incluyendo el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. El "TRABAJADOR" conserva únicamente los derechos morales irrenunciables, pero se obliga a no ejercerlos de manera que afecte la explotación comercial normal de los productos.

C. Cooperación: El "TRABAJADOR" se compromete a firmar cualquier documento adicional necesario para formalizar el registro de dichos derechos ante el INDAUTOR o el IMPI, tanto en México como en el extranjero.

Anexos

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



Cuestionario 1

Hernández Orduno David Fernando

1298786

Gestión de la Inovación

Mtro. Jorge Abdon Rosas Murillo

Tijuana, BC

9 de Febrero de 2026

GESTION DE LA INNOVACIÓN.

Unidad 1. Propiedad intelectual.

CUESTIONARIO 1

1.- ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software?

El ingeniero de software acude al INDAUTOR para proteger su código como obra, y al IMPI para proteger la marca o un invento técnico relacionado.

2.- Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código?

A la empresa.

3.-Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él?

No, los derechos de autor nacen junto con la obra.

4.- ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor fallece sin herederos?

Pasan al estado y después al dominio público después de 100 años.

5.- ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado "autor" en México?

No, porque no es una persona física.

6.- ¿Es legal en México realizar una "copia de respaldo" (backup) de un software con licencia?

Siempre y cuando sea únicamente como respaldo para usarse si se daña, pierde, etc el original.

7.- Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana?

No es violación mientras se respete la licencia.

8.- ¿Qué protección tiene la "interfaz gráfica" (GUI) de un software en México?

Se debería considerar una Obra de arte aplicado (En cuanto al diseño) y programa de cómputo si se codificó en css, javascript, etc. por lo que es una obra protegida.

9.- En un contrato de "Obra por Encargo", ¿puede el programador conservar los derechos morales?

Si, los derechos morales son del autor principal no importa las circunstancias, sin embargo, al ser por instrucción del empleador, el empleador es el dueño de los derechos patrimoniales.

10.- ¿Cuál es la sanción por "piratería" de software a nivel comercial en México?

De cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo.

11.- ¿Se puede registrar una base de datos en México?

Si se puede registrar, se toma en cuenta bajo la ley como una “compilación”.

12.- ¿Qué es el "Derecho de Suite" en el contexto de software?

Nada, el Derecho de Suite es para obras plásticas, el software es considerado obra literaria.

13.- ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)?

El IMPI

14.- Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos?

Los morales al ingeniero, los patrimoniales al Gobierno Federal

15.- ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI?

10 años contados a partir de la fecha de concesión del registro y se puede renovar indefinidamente.

16.- Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una "invención" técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica.

La solicitud de patente para el software en sí mismo no procede. Un programa de cómputo no es considerado una invención por lo cual no es patentable por sí mismo.

17.- Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina (relación laboral subordinada) para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, usted reclama que el código es suyo y exige regalías o que dejen de usarlo. ¿A quién pertenecen los derechos morales y a quién los patrimoniales en este escenario?

Los derechos morales al autor, los patrimoniales a la empresa.

18.- Un ingeniero independiente ("freelance") desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar un contrato de cesión de derechos, solamente emitiendo una factura por "servicios de programación". Meses después, el cliente revende el software a un tercero. ¿Tiene el cliente derecho a vender la obra? ¿Quién es el titular legal de los derechos patrimoniales?

El cliente no tiene derecho a vender la obra, ya que, al no ceder los derechos, el ingeniero, además de ser el dueño moral, también es el de los derechos patrimoniales, la empresaria sería más bien un usuario.

19.- Una empresa desea conectar su software con una plataforma existente de la competencia que no tiene API pública. Para ello, realizan ingeniería inversa (descompilación) para entender los protocolos de comunicación y lograr la interoperabilidad. La competencia los demanda por violación de derechos de autor. ¿Es válida la defensa de la empresa demandada?

Si es válida la defensa de los demandados, ya que se puede analizar, estudiar o probar el funcionamiento del programa y además se puede reproducir o traducir solo si es indispensable para el funcionamiento de su propio programa.

20.- Un desarrollador recopila datos climáticos históricos (que son de dominio público) y los organiza en una base de datos con una estructura de indexación novedosa y compleja. Un tercero copia la base de datos completa. El tercero alega que no hay infracción porque "los datos son públicos". ¿Por qué se equivoca el tercero y qué protege exactamente la ley?

El tercero se equivoca porque, aunque los datos sean públicos, la estructura de indexación novedosa y compleja de la base de datos sí está protegida dependiendo su originalidad por 5 (si se considera no original) o 100 años.

21.- Un usuario compra una licencia de software legalmente. El software tiene un "bug" que impide que corra en su versión de sistema operativo. El proveedor ya no da soporte. El usuario modifica el código binario para arreglarlo y además hace una copia del disco de instalación para guardarla en una caja fuerte. El autor original lo acusa de dos infracciones: modificación no autorizada y reproducción ilegal. Analice la validez de ambas acusaciones.

En cuanto a la modificación, un usuario legítimo de un programa de cómputo puede adaptarlo o modificarlo cuando sea indispensable para su uso. En cuanto a la reproducción ilegal, un usuario legítimo puede hacer una copia de respaldo del programa siempre y cuando sea solo para eso, respaldo por si el programa original falla, se pierde, se destruye, etc.

22.- Una empresa de software ("Software S.A.") registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales de dicha obra y pasa al dominio público?

En el año 2124 expiran, en el 2126 pasa a ser del dominio público.

23.- Un programador termina un código en enero, pero lo registra ante el INDAUTOR hasta diciembre. En junio, alguien plagió su código. El plagiario argumenta que en junio el programador "no tenía derechos de autor" porque la obra no estaba registrada. ¿Es correcto este argumento? Explique el carácter del registro en México.

No, los derechos de autor nacen con la obra, el registro sólo refuerza la prueba de autoría, pero no es condición para que existan los derechos.

25.- Un estudiante crea un "crack" o "parche" cuyo único propósito es eludir el candado digital (DRM) de un software costoso para usarlo sin licencia. El estudiante no comercializa el software pirateado, solo distribuye el "crack". Según el Código Penal Federal y la LFDA, ¿es esto un delito o una infracción administrativa, aunque no haya copiado el software en sí?

Si, es un delito.

Instituto Nacional del Derecho de Autor
Dirección del Registro Público del Derecho de Autor

RPDA-01

Solicitud de Registro de Obra

Homoclave del formato		
RPDA-01		
Fecha de publicación del formato en el DOF		
26		01 2022

Número de trámite		
Fecha de la solicitud		
DD		MM AAAA

Instrucciones: Deberá llenar a máquina o con letra de molde legible, sin tachaduras o enmendaduras.

☐ Datos del Autor☐ Seudónimo

Datos Generales	
CURP (Opcional):	
RFC:	
Nombre(s):	
Primer apellido:	
Segundo apellido:	
Sexo:	
Fecha de nacimiento:	DD MM AAAA
Lugar de nacimiento:	
Nacionalidad (Opcional):	
Porcentaje (%) y tipo de participación:	%,
Teléfono (Opcional):	
Extensión (Opcional):	
Teléfono móvil (Opcional):	
Correo electrónico (Opcional):	

Domicilio Legal o Particular	
Código postal:	
Calle:	
Número exterior:	Número interior:
Colonia:	
Municipio o Alcaldía:	
Estado:	
País:	

INDAUTOR-01-001

En caso de ser más de un autor, presentar la hoja adjunta RPDA-01-A1

"De conformidad con los artículos 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 46 fracción VII de la Ley General de Mejora Regulatoria los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)".

**GOBIERNO DE
MÉXICO****CULTURA**
SECRETARÍA DE CULTURA**CONAMER**
COMISIÓN NACIONAL
DE MEJORA REGULATORIA**INDAUTOR**
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Contacto:
Puebla #143, Col. Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700,
Ciudad de México
Tel. 5536018210 y 16 8002283400

Instituto Nacional del Derecho de Autor
Dirección del Registro Público del Derecho de Autor

RPDA-01

¿El Titular es el mismo Autor?

☐ Sí (Omita los datos) ☐ No (Señale los datos)

Titular del Derecho Patrimonial de la Obra

Datos Generales
CURP (Opcional):
RFC:
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Sexo:
Fecha de nacimiento: DD MM AAAA
Lugar de nacimiento:
Nacionalidad (Opcional):
Porcentaje (%) y tipo de participación: %,
Teléfono (Opcional):
Extensión (Opcional):
Teléfono móvil (Opcional):
Correo electrónico (Opcional):

Domicilio Legal o Particular	
Código postal:	
Calle:	
Número exterior:	Número interior:
Colonia:	
Municipio o Alcaldía:	
Estado:	
País:	

INDAUTOR-01-001

En caso de ser más de un titular, presentar la hoja adjunta RPDA-01-A1

GOBIERNO DE
MÉXICOCULTURA
SECRETARÍA DE CULTURACONAMER
COMISIÓN NACIONAL
DE MEDIO AMBIENTEINDAUTOR
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTORContacto:
Puebla #143, Col. Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700,
Ciudad de México
Tel. 5536018210 y 16 8002283400

Representante Legal

Datos Generales	Domicilio Legal	
CURP (Opcional):	Código postal:	
RFC:	Calle:	
Nombre(s):		
Primer apellido:	Número exterior:	Número interior:
Segundo apellido:	Colonia:	
Teléfono (Opcional):		
Extensión (Opcional):	Municipio o Alcaldía:	
Teléfono móvil (Opcional):	Estado:	
Correo electrónico (Opcional):	País:	
¿A quién representa?:		

Persona para recibir notificaciones (Gestor)

Datos Generales	
CURP (Opcional):	Nombre(s):
RFC (Opcional):	Primer apellido:
	Segundo apellido:

Datos de la Obra

Título:
Síntesis:



Instituto Nacional del Derecho de Autor
Dirección del Registro Público del Derecho de Autor

RPDA-01

Rama (Señale solo una opción, salvo en el caso de compilaciones)	
--	--

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ Literaria | ☐ Pictórica | ☐ Historieta | ☐ Programa de televisión |
| ☐ Musical con letra | ☐ Dibujo | ☐ Arquitectónica | ☐ Programa de cómputo |
| ☐ Musical sin letra | ☐ Escultórica | ☐ Cinematográfica | ☐ Fotográfica |
| ☐ Dramática | ☐ De carácter plástico | ☐ Audiovisual | ☐ Arte aplicado |
| ☐ Danza | ☐ Caricatura | ☐ Programa de radio | ☐ Base de datos |

¿Se ha dado a conocer? ☐ No ☐ Sí	Fecha: DD MM AAAA	☐ Es primigenia ☐ Es derivada
--	-----------------------	---

Tipo: En caso de ser derivada, señale de qué tipo y los datos de la obra primigenia
(Señale solo una opción)

- ☐ Ampliación ☐ Arreglo ☐ Adaptación ☐ Compilación ☐ Colección
☐ Traducción ☐ Compendio ☐ Paráfrasis ☐ Transformación

En caso de ser más de una obra primigenia, solicitar la hoja adjunta RPDA-01-A2

Señale con una X los documentos que se acompañan

- ☐ Documento que acredite la existencia de la persona moral.
Especifique: _____ Número: _____ Fecha: DD | MM | AAAA
 - ☐ Documento que acredite la personalidad del representante legal.
Especifique: _____ Número: _____ Fecha: DD | MM | AAAA
 - ☐ Copia de la identificación oficial del mandante, mandatario y testigos (Solo en caso de que se presente carta poder).
 - ☐ Comprobante de pago de derechos.
 - ☐ Traducción al español de los documentos que se acompañan en idioma distinto.
 - ☐ Dos ejemplares de la obra (Idénticos).
 - ☐ Documento mediante el cual acredite la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra (Original).
Especifique: _____ Número: _____ Fecha: DD | MM | AAAA
 - ☐ Sobre cerrado con los datos de identificación del autor (solo en caso de ser una obra escrita bajo seudónimo).

Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas que incurre quien declara con falsedad, manifiesto que son ciertos los datos anotados en esta solicitud y que no omito información alguna al respecto.

Se hace de su conocimiento que todos los datos personales recabados para la realización del presente trámite se encuentran protegidos de conformidad con lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que puede consultar nuestros avisos de privacidad en el siguiente vínculo:
<https://indautor.gob.mx/avisos-de-privacidad.php>.

Nombre y firma del Solicitante o Representante Legal

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, hecha la inscripción, el interesado contará con un término de 30 días para reclamar la entrega del certificado y agotado este término deberá solicitar su entrega extemporánea, a través del trámite de Antecedentes Registrales.

INDAUCTOR-01-001



GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



CONAMER
COMISIÓN NACIONAL
DE MEJORA REGULATORIA



INDAUTOR
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Contacto:
Puebla #143, Col. Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700,
Ciudad de México
Tel. 5536018210 y 16 8002283400